

Nr. 168 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen. 6. November 1937*R 43 II/1543. Bl. 114–118 Umdruck, Auszüge¹**Beginn:**Beginn:*

Das Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen bezieht sich nur auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen durch Verwaltungsakt; für die Namensänderungen, die eine Folge familienrechtlicher Tatbestände sind, bleiben weiter die Vorschriften des BGB maßgebend (§ 10 des Entwurfs²). Die öffentlich-rechtliche Namensänderung ist bisher landesrechtlich geregelt. Sachlich stimmen die landesrechtlichen Vorschriften darin überein, daß jede Namensänderung von einer behördlichen Genehmigung abhängig, eine eigenmächtige Namensänderung daher verboten ist. Durch eine Anordnung des Reichsministers des Innern an die Länderregierungen ist seit dem Jahre 1934 auch sichergestellt, daß in allen Ländern bei der Entscheidung die gleichen sachlichen Gesichtspunkte zugrunde gelegt werden³. Ferner ist durch Art. 1 Nr. 1 der Verordnung zur Durchführung des Dritten Gesetzes zur Überleitung der Rechtspflege auf das Reich vom 18. März 1935 (RGBl. I S. 381) in organisatorischer Hinsicht festgelegt worden, daß die Bearbeitung der öffentlich-rechtlichen Namensänderungen in den Ländern, in denen sie bisher den obersten Landesjustizbehörden übertragen war, auf die obersten Landesbehörden der inneren Verwaltung überging. Es sind aber noch eine Reihe von z. T. wesentlichen Unterschieden der landesrechtlichen Vorschriften bestehengeblieben; insbesondere liegt in einigen Ländern die Bearbeitung der Namensänderungen in der unteren Instanz noch den Gerichten ob, während in dem größten Teil des Deutschen Reichs hierfür Verwaltungsbehörden zuständig sind.

Im Hinblick auf die Bedeutung, die der Namensführung als Kennzeichnung der gerade im Dritten Reich bedeutsamen Sippenzugehörigkeit beizumessen ist, erscheint eine einheitliche Regelung der öffentlich-rechtlichen Namensänderungen sowohl in sachlicher wie in organisatorischer Hinsicht angezeigt. Dabei werden zweckmäßig zwei Punkte mitgeregelt, die praktisch in letzter Zeit eine nicht unerhebliche Bedeutung gewonnen haben. Einmal ist es erforderlich, eine Möglichkeit zu schaffen, frühere Namensänderungen, die nach den heutigen Auffassungen unerwünscht sind, zu widerrufen (vgl. § 7 des Entwurfs⁴). Damit soll insbesondere erreicht werden, daß Juden, deren jüdische Namen in deutsche Namen geändert sind, den früher geführten Namen wieder annehmen müssen. Weiter aber hat sich in Fällen, in denen zweifelhaft ist, welchen Namen jemand zu führen hat, ein Bedürfnis herausgestellt, diesen Namen mit allgemein verbindlicher Wirkung festzulegen (vgl. § 8 des Entwurfs⁵); die bisher gegebenen Möglichkeiten, diesen Namen auf dem Umweg über

¹ KabVorl. des RIM vom 6. 11. 1937: R 43 II/1543, Bl. 108–118; R 1501/27401, Bl. 199–213; R 22/45, Bl. 67–77. Die Begründung war nicht zur Veröffentlichung bestimmt. – Vorgeschichte seit 1935 s. ARH II/2, Nr. 209; ARH III, Nr. 73. Am 3. 2. 1937 hatte Frick den zuständ. Referenten, ORR Globke, wegen der Verzögerung des Entwurfs seit Sommer 1936 gerügt und eine unverzögl. Weiterbearbeitung angeordnet; R 1501/27401, Bl. 159f. Eine revid. Neuvorlage wurde daraufhin am 10. 2. 1937 dem StfF und dem RJuM zugeleitet; sie bildete, nur mehr unwesentl. verändert, die Grundlage der endgült. Fassung. Ebd. Bl. 163ff.; R 22/45, Bl. 40ff.

² KabVorl. § 10 lautete: „Die §§ 1355, 1577, 1706, 1719, 1736, 1758 und 1772 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleiben unberührt.“

³ Gemeint ist der RdErl. des PrIM vom 25. 6. 1934 (PrGS S. 316) betr. Änderung von Familiennamen und Vornamen, der vom RIM auch den außerpreuß. Ländern zur Beachtung aufgegeben war; s. R 1501/27403, Bl. 293–333.

⁴ S. die Einzelbegründung unten.

⁵ KabVorl. § 8 (1): „Ist zweifelhaft, welchen Familiennamen ein deutscher Staatsangehöriger oder ein Staatenloser, der seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Deutschen Reich hat, zu führen berechtigt ist, so kann der Reichsminister des Innern

ein Berichtigungsverfahren gemäß §§ 65, 66 des Personenstandsgesetzes (a[lt]er] F[assung]) oder in einem Rechtsstreit gemäß § 12 BGB feststellen zu lassen, haben sich als unzureichend erwiesen. [...]⁶

Zu § 7⁷

§ 7 gibt die bisher nicht vorhandene Möglichkeit, unerwünschte Namensänderungen, die vor der Machtergreifung genehmigt worden sind, zu widerrufen. Dadurch ist insbesondere die Handhabe gegeben, die zu Tarnungszwecken erfolgte Annahme deutscher Namen durch Juden rückgängig zu machen. Die Zahl solcher Fälle ist allerdings geringer, als gemeinhin angenommen zu werden pflegt. So sind z. B. in Preußen derartige Namensänderungen in der hierfür in erster Linie in Betracht kommenden Zeit von November 1918 bis zur Machtergreifung in etwa 600 Fällen genehmigt worden, an denen rd. 2000 Köpfe beteiligt waren. Gleichwohl erscheint es im völkischen Interesse unumgänglich, die Möglichkeit zum Widerruf dieser Namensänderungen zu schaffen, zumal einzelne Fälle auch nicht unerhebliches Aufsehen erregt haben. Die Widerrufsmöglichkeit auf Namensänderungen zu beschränken, die in der Nachkriegszeit genehmigt worden sind, erscheint nicht angezeigt. Es kann nicht darauf verzichtet werden, unter Umständen auch frühere Namensänderungen rückgängig zu machen. Der Widerruf einer Namensänderung erstreckt sich auf alle Personen, die ihren Namen von einem Vorfahren ableiten, dessen Namen geändert worden ist. Es ist dabei nicht erforderlich, daß dieser noch lebt. Inwieweit von der Widerrufsmöglichkeit im Einzelfall Gebrauch zu machen ist, wird dem politischen Ermessen des für den Widerruf zuständigen Reichsministers des Innern überlassen bleiben müssen. Im Interesse der Rechtssicherheit ist als Endtermin der 31. Dezember 1940 gesetzt. In der bis dahin zur Verfügung stehenden Zeit können die in Betracht kommenden Fälle in ausreichendem Maße überprüft werden. [...]

Zu § 12⁸

Bisher bestehen besondere Vorschriften über die Führung von Vornamen nicht. Es ist lediglich festgelegt, daß Vornamen von deutschen Staatsangehörigen grundsätzlich in deutscher Sprache in die Personenstandsregister einzutragen sind, und daß unanständige, sinnlose oder lächerliche Vornamen nicht verwendet werden dürfen. § 12 gibt dem Reichsminister des Innern die Befugnis, Vorschriften über die Führung von Vornamen zu erlassen. Dadurch ist vor allem die Möglichkeit geschaffen worden, die Juden auf die Wahl von jüdischen Vornamen zu beschränken. Soweit

diesen Namen auf Antrag eines Beteiligten oder von Amts wegen mit allgemein verbindlicher Wirkung feststellen. [...]“ – Lt. Einzelbegründung (hier nicht abgedruckt) sollten damit v. a. die seit 1933 vermehrt beobachteten Fälle getroffen werden, in denen jemand zur Führung der Adelspartikel „von“ berechtigt zu sein behauptete, auch wenn seine Vorfahren sich dieser Partikel nicht bedient hatten.

⁶ Es folgt die Einzelbegründung.

⁷ KabVorl. § 7 lautete: (1) Eine Namensänderung, die vor dem 30. Januar 1933 genehmigt worden ist, kann bis zum 31. Dezember 1940 widerrufen werden, wenn diese Namensänderung nicht als erwünscht anzusehen ist.

(2) Durch den Widerruf verlieren außer den Personen, deren Name geändert worden ist, auch diejenigen Personen den Namen, die ihr Recht zur Führung dieses Namens von jenen Personen ableiten; die von dem Widerruf betroffenen Personen dürfen nur noch den Namen führen, der ihnen oder ihren Vorfahren vor der Namensänderung zustand. Der Widerruf wird wirksam mit der Zustellung der Widerrufsverfügung an denjenigen, dessen Name durch den Widerruf betroffen wird.

(3) Zum Widerruf einer Namensänderung ist der Reichsminister des Innern zuständig.“

⁸ KabVorl. § 12: „Der Reichsminister des Innern kann Vorschriften über die Führung von Vornamen erlassen und von Amts wegen die Änderung von Vornamen, die diesen Vorschriften nicht entsprechen, veranlassen.“ – Dieser Paragraph sollte die im GesEntw. von 1935/36 noch enthaltene, aber unpraktikable Beschränkung der Juden auf rein jüd. Familiennamen ersetzen und ging nach Mitteilung im Begleitschreiben zur Vorlage vom 10. 2. 1937 (o. Anm. 1) auf eine Anregung Himmlers zurück. Der RJuM hatte der Aberkennung rechtmäßig geführter Vornamen bei Juden unter Hinweis auf Verwaltungserchwernisse zunächst widersprochen, sich aber dann einverstanden erklärt, nachdem ihm seine Beteiligung bei der Durchführung zugesichert war; R 1501/27401, Bl. 173, 184.

Juden zur Zeit nichtjüdische Vornamen tragen, kann der Reichsminister des Innern die Änderung dieser Vornamen von Amts wegen veranlassen⁹. Inwieweit und wann von dieser Befugnis Gebrauch gemacht wird, hängt im wesentlichen von politischen Erwägungen ab. Es ist dabei nicht zu verkennen, daß dieser Änderung auch verwaltungsmäßige Schwierigkeiten entgegenstehen, insofern als die Änderungen zu Schwierigkeiten bei der Identitätsfeststellung führen können und eine Berichtigung aller amtlichen Listen, Register usw. erforderlich machen. Diese Schwierigkeiten können aber dadurch im wesentlichen ausgeräumt werden, daß an Stelle eines Austausches der vorhandenen Vornamen die zusätzliche Führung eines typisch jüdischen Vornamens (z. B. Israel) angeordnet wird, der bei jeder Unterschrift usw. mitverwendet werden muß¹⁰.

⁹ Vgl. hierzu die Erläuterung zur Vorlage vom 10. 2. 1937 (o. Anm. 1): „Es ist dabei in erster Linie an eine Vorschrift gedacht, die den Juden nur die Annahme jüdischer Vornamen gestattet. Eine Liste dieser Vornamen soll veröffentlicht werden. Um zu verhüten, daß die Juden sich in Zukunft vorzugsweise solcher Vornamen hebräischen Ursprungs bedienen, die völlig eingedeutscht sind (z. B. Johannes (Hans), Josef, Joachim, Maria, Elisabeth), soll die Liste die Vornamen nur in hebräischer Form enthalten, während die deutsche Form dieser Vornamen den Deutschblütigen vorbehalten bleibt. Soweit Juden zur Zeit bereits ursprünglich hebräische Vornamen in deutscher Form tragen, werden sie sich in Zukunft der hebräischen Form bedienen müssen; soweit sie andere Vornamen führen, für die es eine hebräische Form nicht gibt, wird daran gedacht werden können, sie zur Führung eines bestimmten zusätzlichen jüdischen Vornamens zu verpflichten. Für die vollständige oder teilweise Durchführung dieser Maßnahmen wird jeweils ein geeigneter Zeitpunkt abgewartet werden können.“

¹⁰ Die Rkei gab die Vorlage mit verkürzter Widerspruchsfrist bis 14. 11. 1937 in Umlauf, da Hitler nach Mitteilung des MD Meerwald ihre beschleunigte Verabschiedung wünschte; R 43 II/1543, Bl. 108. Nach Berücksichtigung eines mehr formellen Änderungswunsches des REM (ausdrückl. Aufrechterhaltung der namensrechtl. Vorschriften des Erbhofrechts) vollzog Hitler das *Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen* am 5. 1. 1938 (RGBl. I S. 9); R 43 II/1543, Bl. 119–129. Unmittelbar darauf erschien eine 1. DVO vom 7. 1. 1938 (RGBl. I S. 12) und ein RdErl. des RIM vom 8. 1. 1938 betr. Änderung und Feststellung von Familiennamen nebst Richtlinien für die Bearbeitung der Namensanträge (RMBliV S. 69–82), dem zufolge u. a. auch Anträge jüd. Mischlinge I. und II. Grades auf Änderung ihres jüd. Namens regelmäßig abzulehnen waren (Forderung des StdF); R 1501/27401, Bl. 240ff.; R 22/45, Bl. 82ff.

Die 2. DVO zum *NamensänderungsG* vom 17. 8. 1938 (RGBl. I S. 1044) verfügte sodann, daß Juden ohne typisch jüd. Vornamen ab 1. Januar 1939 als zweiten Vornamen „Israel“ bzw. „Sara“ annehmen mußten. Eine Aufstellung der fortan für jüd. Neugeborene allein erlaubten Vornamen gab der RdErl. des RIM vom 18. 8. 1938 (RMBliV S. 1345–1348). Seine Veröffentlichung hatte sich von Febr. bis Aug. 1938 verzögert, weil Hitler die Liste zweimal persönlich durchsah und Streichungen dahin wünschte, „daß den Juden nur die Führung solcher Vornamen gestattet werden sollte, die von Deutschen nicht geführt werden und ihrem Klange nach ohne weiteres als jüdisch zu erkennen sind“; RMRk an RIM, 2. 3. 1938: R 43 II/1543, Bl. 139ff.; R 1501/5519, S. 39–54; R 22/45, Bl. 116ff. Die Unterscheidung vorgeblich typisch deutscher oder im dt. Sprachgebrauch seit langem eingebürgerter Vornamen von hebräischen/jüdischen führte indes in der Folge zu vielen Zweifelsfällen und Rückfragen und beschäftigte Verwaltung wie Gerichte bis in den Krieg hinein. Ähnliches galt für die Wahl nordischer Vornamen, die aber im Deutschen nicht eingebürgert waren und deshalb von den Standesämtern oft abgelehnt wurden. Einzelheiten s. R 1501/27409. Nach Kriegsbeginn ordnete der RIM durch RdErl. vom 20. 10. 1939 (RMBliV S. 2182) die Einstellung der Bearbeitung von Namensänderungsangelegenheiten an.

Zitierhinweis

Nr. 168 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen. 6. November 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d168>